南宁市良庆区那黄村“4·14”房屋墙体倒塌一般事故调查报告

发布时间：2018-11-14 16:03 来源：良庆区

2018年4月14日12时30分许，南宁市良庆区良庆镇那黄村平稔坡9队发生一起房屋拆除残留墙体倒塌事故，造成2人死亡、3人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公厅〈关于进一步明确生产安全事故调查处理权限〉的通知》（南府办市良庆区人民政府办公室〈关于明确生产安全事故调查处理权限〉的通知》（良政办〔2014〕67号）的规定，良庆区人民政府监局局长颜志环任副组长，纪委监察委、安监局、人社局、住建局、总工会、良庆公安分局、卫计局等部门抽调人员组成的南塌致人伤亡事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

经调查认定，南宁市良庆区那黄村“4•14”房屋墙体倒塌事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目征拆情况

那黄村征地拆迁项目位于南宁市五象新区开发建设核心区域，根据广西壮族自治区人民政府《关于南宁市2010年第九批次城市建设011]308号）文件、《关于南宁市2011年度第七批次城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案的批复》（桂政土批函[2012]554号）23日南宁市人民政府常务会议纪要（十四届第9期）和3月23日市政府《工作专题会议纪要》（[2017]61号），城区政府于2017年4月份地拆迁工作。为加强领导和顺利推进良庆镇那黄村征地拆迁工作开展，进一步加快五象新区的建设步伐，城区党委、政府以区委办公室和式，出台了两份文件：一是2017年4月6日印发了《良庆镇那黄村征地拆迁攻坚战实施方案》，决定从2017年3月至6月（实际时间为3月那黄村征地拆迁攻坚战，成立了由城区党委、政府主要领导担任组长的那黄村征地拆迁攻坚战领导小组；领导小组内设3个工作组（综合

稳调处组、安置组），其中依法拆除“两违”和维稳调处组（临时机构）组长由城区政法委、公安分局主要领导兼任，副组长由罗笃斌、政法委、“两违办”、土地规划监察科、特勤大队、良庆镇和各征地拆迁工作队抽调，工作职责为负责查处那黄村征地范围内的违法用地调、组织开展依法施工、清表等等。二是2017年12月28日印发了《关于调整南宁市良庆区服务五象新区开发建设指挥部组织机构及其组017〕102号）文件，成立服务五象新区开发建设指挥部领导机构，指挥长分别由城区党委、人大、政府、政协四家班子主要领导担任，部下设14个征地拆迁工作队，具体负责整个五象新区建设项目的征地拆迁及安置工作。其中那黄工作队（临时机构）队长为良庆镇党委书镇长李雅茂等4人，工作队员主要从城区各部委办局、良庆镇政府和征地拆迁办以及各镇政府抽调；工作职责一是工作队实行队长负责制务层层具体落实到工作队员；二是负责本工作队人、财、物的统筹安排；三是负责征地拆迁项目范围坟墓搬迁，配合业主做好清表、施工四是负责审核材料，并组织签订征地、拆迁协议书等等。自那黄村开展征地工作起，那黄工作队队员都全部分别安排到综合组、依法拆除置组使用。

因广西成就建筑工程有限责任公司在玉洞大道以北进行建（构）筑物的拆除工作中开展得非常顺利，效率高。2018年元月，由那黄工洞大道以南房屋拆除工作，将玉洞大道以南的变电站附近、光明地产旁边、那黄村旧菜市后背、平乐与玉洞立交桥项目（即水塔脚附近）等地的地上建（构）筑物拆除工作安排给之前在玉洞大道以北进行建（构）筑物拆除工作的广西成就建筑工程有限责任公司，但双方直至该公司于2017年9月至2018年4月3日在玉洞大道以南共完成房屋拆除365栋（间），16.05万平方米。

（二）事故房屋的有关情况

事故房屋共3层，建筑面积449.71平方米，位于玉洞大道以南良庆镇那黄村平稔坡9队。2017年6月17日该房屋屋主韦显保与那黄工作拆迁补偿安置协议书》（协议编号为良房拆协（2017）-399号），同时对房屋进行测绘（房屋测绘编号为NXX133），房屋资料已通过经区政府补偿款已拨付到位，但屋主一直未将房屋进行腾空，2018年3月20日由良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室下发《房屋腾空通知墙上，《房屋腾空通知》明确规定：限于2018年3月23日前腾空房屋交给拆除公司进行拆除。于4月3日前该房屋已经清空，无人居住。

（三）事故相关单位基本情况

1.广西成就建筑工程有限责任公司（以下简称“广西成就公司”），营业执照（副本），统一社会信用代码：9145010059984839X（自然人投资或控股），住所：南宁市良庆区大沙田顺风街一巷31号，法定代表人：奚贵就，注册资本为壹仟万圆整，成立日期：2012年07月17日至2022年07月17日，经营范围：房屋建筑工程总承包，市政公用工程总承包，地基与基础工程，拆迁工程，土石方工程绿化工程（以上项目凭资质证经营）；房地产开发（凭资质证经营）、对房地产的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可关：南宁市工商行政管理局。

持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D345002610，发证机关：南宁市城乡建设委员会，资质类别及等级：建筑工程总承包叁级、地基基础工程专业承包叁级、城市及道路照明工程专业承包叁级，有效期至2020年12月18日。持有《安全生产许015〕000315发证机关：广西壮族自治区住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工，有效期2015年09月08日至2018年09月08日。

2012年7月，广西成就公司聘用全州县人唐小荣，负责广西成就公司房屋拆除业务，双方商定：唐小荣为广西成就公司实施房屋拆除行，即唐小荣在房屋拆除当中获得的钢筋、残碎建筑物及有价值的物品等，由唐小荣销售并归其所得，是作为广西成就公司付给唐小荣的台挖掘机参与房屋拆除施工作业。于2015年起唐小荣聘请挖掘机手王智成为其工作，并承诺按房屋拆除面积以每平方米6.5元人民币付给

2.良庆区房屋征收补偿和征地拆迁办公室（以下简称良庆区征地拆迁办）。属城区直属事业单位，事业法人为周志飞，宗旨和业务范偿实施具体工作和事务性工作，主要职责为承担房屋调查、登记、编制征收补偿方案，房屋征收与补偿政策的宣传、解释，就征收补偿的组织征求意见、听证、公示以及组织对被征收房屋的拆除等工作。良庆区征地拆迁办核定全额拨款事业编制43名（其中：管理人员不超过80%），核定单位党政领导职数5名。

二、事故发生经过及救援情况

2018年4月3日，依法拆除“两违”和维稳调处组组员黄开锦在经广西成就公司副总经理奚富坚同意后，用手机微信通知王智成于4月良庆镇那黄村平稔坡9队部份建（构）筑物拆除作业。

4月4日，依法拆除“两违”和维稳调处组的副组长罗笃斌带组员黄开锦、施能昆、马福泉、黄南有、施朋等人负责对良庆镇那黄村马拆除施工现场维稳。王智成负责对6栋民房进行拆除，在对NXX133号房屋拆除时，王智成未将第一层拆除，在二层留有小段墙体未拆除，

2018年4月14日12时30分许，良庆镇那黄村村民韦昭福、陈秀、韦焕乐、韦桂花、韦昭吉等一行7人，途经NXX133号房屋旁的通道留的小幅墙体突然失稳倒塌，造成韦昭福、陈秀和韦焕乐3人被埋，韦桂花、韦昭吉2人被砸伤。

事故发生后，城区党委、政府高度重视。城区政府主要领导和相关领导赶到事故现场亲自指挥救援，城区安监局、住建局、卫计局、拆迁办、那黄工作队、良庆镇人民政府等单位的领导也赶到事故现场参与救援工作。经过约1小时的救援，被埋人员全部救出，韦昭福、确认当场死亡，伤者韦焕乐、韦桂花、韦昭吉被送往南宁市第二人民医院进行救治，现已无生命危险。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成韦昭福、陈秀2人当场死亡，韦焕乐、韦桂花、韦昭吉3人受伤。

（二）直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约300万元。

四、事故现场勘验情况及天气情况

（一）**事故现场勘验情况**

倒塌房屋为砖混结构，长14.7米，宽9.63米，坐南朝北；第一层3.2米高，未倒塌，第二层残留的小幅墙体向西侧通道倒塌，倒塌墙体约35厘米，体积约5.25米³；通道宽2.4米，是附近人员出入的主要通道；该房屋周边未设置警界线与警示牌，房屋旁通道也未设置安全标

（二）天气情况

根据南宁市气象局提供自动观测站资料显示，2018年4月14日11时至14时，南宁市良庆区良庆镇录得极大风速4.2m/s，风力3级（GT28591-2012风力等级），阴天，风向为东北风。

五、事故直接原因

二层残留墙体因结构失稳倒塌，倒向通道一侧，造成路人韦昭福、陈秀2人当场死亡，韦焕乐、韦桂花、韦昭吉3人受伤。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）广西成就公司存在的主要问题

1.落实安全生产主体责任不到位

①安全生产管理规章制度不健全；

②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位；

③未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训；

④未按照规定制定生产安全事故应急救援预案。

2.执行《建筑拆除工程安全技术规范》之安全管理规定不到位

①拆除工程施工前，没有对施工作业人员进行书面安全技术交底，没有记录签字确认；没有签订施工合同和安全管理协议；没有编制工方案和生产安全事故应急预案；没有对拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及安全警示标志，严禁无关人员进入施工区域；

②施工作业中，施工现场没有安排管理人员进行管理；

③施工作业后，没有对场地的安全状况及环境措施进行检查。

（二）职能部门存在的主要问题

1.良庆镇政府履行属地安全生产监管职责不到位，未依法组织开展辖区内征拆工地的安全生产监督检查工作，未能及时发现和督促消患；

2.良庆区征地拆迁办履行行业安全生产监管职责不到位，未依法组织开展辖区内征拆领域的安全生产监督检查工作,未能及时发现和消患；

3.综合组履行承办领导小组交办的其他事项工作职责不到位，首先是拆除房屋前期的准备工作严重失察，对广西成就公司准入工作和政府相关部门与签订拆房合同；其次是对广西成就公司与实际拆房施工的聘用人员两者之间的情况不掌握；再次是对那黄工作队维稳拆除工方案、安全风险评估报告是否制定和完善以及拆除房屋的作业人员是否已经进行安全培训教育、安全技术交底等审核把关不够；

4.依法拆除“两违”和维稳调处组履行施工现场安全监管不到位，施工作业后没有对施工现场的安全状况进行检查，未能及时发现及患，对现场安全监管工作的重要性和迫切性认识不足。

七、事故责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关人员

1.奚富坚，男，壮族，43岁，南宁市良庆区人，系广西成就公司副总经理，不认真履行安全生产监管职责，现场安全管理工作不到位，不及时检查和消除安全隐患，对发生在那黄村“4·14” 房屋墙体倒塌致人伤亡事故的严重性认识不足，在此次事故的发生负有重要管事故罪，建议移送司法机关进行处理。

2.王智成，男，汉族，28岁，广西全州县石塘镇人，系南宁市良庆区良庆镇那黄村房屋拆除挖掘机手，安全意识淡薄，对房屋进行拆得到排除，安全措施落实不到位，未能及时消除安全生产事故隐患，对事故的发生负有直接责任。涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机

（二）对企业责任人员的责任认定和处理建议

1.奚贵就，男，壮族，51岁，南宁市良庆区人，广西成就公司法定代表人，履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位安全的被拆除房屋墙体没彻底拆除完毕的安全生产事故隐患未能及时消除，对这起事故的发生负有主要领导责任，建议由南宁市良庆区安全生

2.陈启平，男，壮族，55岁，南宁市良庆区人，系广西成就公司总经理，安全生产监管履职不到位，未对本公司人员进行安全生产培拆除房屋施工现场进行安全隐患排查工作，未及时消除安全隐患，对发生在那黄村“4·14”房屋墙体倒塌致人伤亡事故的严重性认识不足要领导责任，建议由南宁市良庆区安全生产监督管理局依法处理。

3.唐小荣，男，汉族，43岁，广西全州县永岁乡人，系广西成就公司房屋拆除施工作业聘用人员，履行安全生产管理职责不到位，对位，监管不力，未能及时消除安全隐患，对事故发生负有主要责任，建议由广西成就公司依据有关规定给予处理，并将处理结果上报良庆

（三）对职能部门责任人员的责任认定和处理建议

1.对综合组、依法拆除“两违”和维稳调处组人员的责任认定和处理建议

（1）罗笃斌，男，汉族，40岁，中共党员，南宁市青秀区人。良庆镇党委宣传委员、综合组、依法拆除“两违”和维稳调处组副组队安置小区项目韦显保房子拆除工作中，罗笃斌作为该组现场负责人，履行安全生产管理职责不到位，未能消除施工造成的安全隐患，对直接责任。根据《监察法》第45条第2款、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第8条第5款，建议给予罗笃斌记过处分。

（2）黄开锦，男，壮族，35岁，群众，邕宁区人，南宁市良庆区规划监察大队聘用人员、综合组、依法拆除“两违”和维稳调处组生产监管职责不到位，在4月4日那黄村平稔坡9队安置小区项目韦显保房子拆除工作中，黄开锦按照罗笃斌安排去跟拆除公司的现场钩机中，未能消除因拆房未彻底造成的安全隐患，对事故发生负有业务监管上的直接责任。根据《监察法》第45条第2款、《安全生产领域违定》第8条第5款及第17条规定，建议给予黄开锦记过处分。

（3）梁鸿，男，壮族，41岁，南宁市良庆区人，中共党员，良庆镇党委书记、那黄村征地拆迁工作队队长兼攻坚战综合组副组长。管理主要责任人和综合组副组长监管职责不到位，其所负责管理的综合组在跟进了解征拆工作进展过程中，忽视对工作队各工作组业务管化了对房屋拆除施工现场及后续的安全监管职责，对事故发生负有业务监管上的重要领导责任。根据《监察法》第45条第1款的规定，建进行诫勉。

（4）黄忱，男，壮族，41岁，广西百色田阳人，民盟盟员，良庆区投资促进局副局长、那黄村征地拆迁攻坚战综合组组员。黄忱负务，在跟进了解征拆工作进展过程中，未及时发现拆房业务管理存在的问题并向领导汇报，导致那黄维稳拆除组弱化了房屋拆除施工现场事故发生负有业务监管上的重要管理责任。根据《监察法》第45条第1款的规定，建议由城区纪委监察委对黄忱进行诫勉。

2.对良庆区征地拆迁办相关人员的责任认定和处理建议

周志飞，男，壮族，52岁，南宁市邕宁区人，中共党员，城区拆迁办主任、分管那黄片区征拆工作的单位领导，那黄村征地拆迁攻坚行行业安全生产监管职责不到位，未组织城区拆迁办对那黄村征地拆迁施工引起的安全隐患进行排查整治，对事故隐患负有行业监管的重法》第45条第1款的规定，建议由城区纪委监察委对周志飞予以诫勉。

3.对良庆镇属地管理相关人员的责任认定和处理建议

（1）李雅茂，男，壮族，45岁，南宁市良庆区人，中共党员，良庆镇党委委员、镇政府副镇长、那黄村包村工作队包村领导。李雅责不到位，未组织工作队员对那黄村征地拆迁施工工地安全隐患进行排查整治，对事故隐患负有属地监管的重要领导责任。根据《监察法议由城区纪委监察委对李雅茂予以诫勉。

（2）梁架，男，壮族，48岁，南宁市江南区人，中共党员，良庆镇政府干部、那黄村包村工作队队长。梁架履行属地安全生产监管作队员对那黄村征地拆迁施工工地安全隐患进行排查整治，对事故隐患负有属地监管的重要责任，根据《监察法》第45条第1款的规定，架予以诫勉。

（四）对事故责任单位的责任认定和处理建议

广西成就公司作为南宁市良庆区良庆镇那黄村房屋拆除实际施工单位，安全生产主体责任落实不到位，未依法履行安全生产工作职责不到位，督促检查不到位，监管不力，未能及时消除安全生产事故隐患，而造成人员伤亡，对这起事故负有责任。建议由建设行政主管部和调查处理条例》第四十条的规定，暂扣安全生产许可证180天，并由南宁市良庆区安全生产监督管理局依据《中华人民共和国安全生产予其行政处罚。

（五）对职能部门的责任认定和处理建议

1.良庆区征地拆迁办作为负责城区拆迁工作的职能主管部门，履行行业安全生产管理职责不到位，未依法对辖区内拆迁领域的安全生责成良庆区征地拆迁办向城区政府作出深刻书面检讨。

2.良庆镇党委政府履行属地安全生产管理职责不到位，未对辖区内拆迁领域的安全生产工作进行监督检查。建议责成良庆镇党委政府面检讨。

八、事故防范措施及整改建议

（一）广西成就公司要认真贯彻落实国家的安全生产方针政策和法律规定，一定要落实企业安全生产主体责任，遵守和学习《中华人关安全生产法律法规，建立健全安全生产各项规章制度，完善房屋拆除施工各项手续，加大对房屋拆除施工作业人员安全生产培训教育工极排查安全隐患，切实消除安全隐患。

（二）严格签订拆除房屋合同。良庆区征地拆迁办、各征拆工作队完善拆除房屋合同，通过合同管理，分清征拆工作队与拆房施工单生产监管责任边界，进一步规范拆房施工单位与征拆工作队在的安全生产监管职责分工，防止拆房施工过程中出现安全生产监管真空或互

（三）加强日常巡查监管。根据安全生产“三个必须”以及安全生产属地管理原则，建议城区各征拆工作队、良庆区征地拆迁办、各内认真履行征地拆迁领域的安全生产监管职责，加强日常巡查监管，及时发现和消除安全隐患。

（四）规范完善征地拆迁程序。良庆区征地拆迁办真履行征地拆除业务指导职责，尽快规范和完善拆除房屋业务流程，从程序管理上生产监管。

（五）为防止安全生产事故在征地拆迁领域再次发生，良庆区征地拆迁办要与安监、住建、消防等部门加强联系沟通，有必要对参与生产培训教育，一年一度举办一次安全生产应急演练活动。建议依法拆除“两违”和维稳调处组的工作人员至少1人要获得安全生产资格

南宁市良庆区那黄村 “4·14”房屋

墙体倒塌致人伤亡事故调查组

2018年10月25日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

党政机关 政府网站找错

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号